

ZMLUVA O NÁJME BYTU

č. 7/651/2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 685 Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Vadičov číslo 3/2008 o pridelovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných bytových domoch, ktorú uzatvorili zmluvné strany

Čl. I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ:	Názov:	OBEC HORNÝ VADIČOV
	Sídlo:	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
	Zastúpená:	Miroslav Káčerik, starosta obce
	IČO:	00314030
	DIČ:	2020553029
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
	Číslo účtu:	3166499001/5600
	IBAN:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001
	Telefón/e-mail:	041/4229221 / urad@hornyvadicov.sk

a

Nájomca: Meno a priezvisko: **Mgr. Veronika Martinková**
 Narodený:
 Trvalý pobyt: **Horný Vadičov 463**
 Telefón/e-mail::

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom 1-izbového bytu č. 7 v nájomnom bytovom dome „A“ s príslušenstvom na 3. nadzemnom podlaží, bytového domu súpisné číslo 651, v Obci Horný Vadičov, k. ú. Prostredný Vadičov, ktorý je na Správe katastra Kysucké Nové Mesto zapísaný na liste vlastníctva č. 130, pre katastrálne územie Prostredný Vadičov vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.
- 2.2 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom 1-izbového bytu č. 7 , ktorý sa nachádza v bytovom dome špecifikovanom v bode 1 tohto článku. Celková plocha bytu je **32,85 m²**.
- 2.3 Predmetný byt pozostáva: pozri príloha – evidenčný list, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.4 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 1-izbový byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v evidenčnom liste za podmienok uvedených v zmluve.

- 2.5 Nájomca vyhlasuje, že sa so stavom prenajímaného bytu oboznámil a preberá ho do svojho užívania s tým, že v byte bude bývať s osobami, ktoré s nim žijú v spoločnej domácnosti. Zoznam členov domácnosti je uvedený v evidenčnom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Čl. III.

Doba trvania nájmu a začiatok nájmu

- 3.1 Prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú **od 01.09.2022 do 31.08.2025** s možnosťou opakovaného predĺženia nájmu o 3 roky.
- 3.2 Nájomca v súlade s ustanovením § 12 Zákona č. 443/2010 Z. z. má právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak dodrží tieto podmienky užívania nájomného bytu:
- a. nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby nájmu;
 - b. nájomca naďalej spĺňa podmienky nájomcu určené vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Horný Vadičov č. 3/2008 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných bytových domoch
 - c. nie je dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa § 711 ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení;
 - d. nájomca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.
- 3.3 Nájomca berie na vedomie, že po ukončení doby nájmu mu nevzniká nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady a je povinný z bytu sa vysťahovať najneskôr k poslednému dňu trvania dojednaného nájmu.

Čl. IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcom byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcom plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
- 4.2 Nájomca má právo podľa podmienok zmluvy užívať byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia domu a používať plnenia spojené s užívaním bytu.
- 4.3 Nájomca je povinný oznámiť osobné údaje o osobách tvoriacich jeho domácnosť, ktoré budú užívať byt s nájomcom a je povinný prenajímateľovi oznámiť zmenu v zozname týchto osôb. Zoznam týchto osôb bude uvedený v evidenčnom liste.
- 4.4 Nájomca a osoby, ktoré s nájomcom žijú v spoločnej domácnosti, majú právo užívať byt a spoločné priestory a zariadenia domu a požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
- 4.5 Nájomca má povinnosť na vlastné náklady uhrádzať drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou v rozsahu uvedenom v Nariadení vlády SR č. 87/1995 Z. z. Ostatné opravy a náklady spojené s údržbou bytu hradí prenajímateľ, ak v zmluve alebo v právnom predpise nie je uvedené inak, alebo ak sa nájomca a prenajímateľ pred vykonaním opráv a udržiavacích prác písomne nedohodnú inak.
- 4.6 Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom nerušený výkon ich práv a povinností.

- 4.7 Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v byte alebo v dome bez súhlasu prenajímateľa a to ani na svoje náklady. Ak tak urobí, prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu, aby byt alebo dom na vlastné náklady uviedol do pôvodného stavu. Právo prenajímateľa vypovedať nájom tým, nie je dotknuté. Nájomca nesmie vykonávať montáž samostatných televíznych antén ani držiakov na sušenie bielizne na okná a tiež na vonkajšie steny bytu alebo domu.
- 4.8 Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom nájomcu. Nájomca môže súhlas odoprieť len z vážnych dôvodov. Nájomca je povinný umožniť vykonanie tých stavebných úprav a iných podstatných zmien v byte, ktoré prenajímateľ bude povinný vykonať na príkaz príslušného orgánu štátnej správy. Ak ich vykonanie neumožní, zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne.
- 4.9 Nájomca sa môže dohodnúť s iným nájomcom alebo nájomcami o výmene bytu len na základe písomného súhlasu prenajímateľa.
- 4.10 Prenajímateľ uhradí tie drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou, ktorých potreba vznikla pred odovzdaním bytu nájomcovi a ktoré sú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí bytu do nájmu. Prenajímateľ uhradí náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady aj vtedy, ak vzniknú ako dôsledok týchto opráv, ktorý je povinný znášať prenajímateľ.
- 4.11 Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi náklady, ktoré pri tom prenajímateľovi vznikli.
- 4.12 Nájomca je povinný odstrániť na svoje náklady závady a poškodenia, ktoré v byte alebo v dome spôsobí sám, alebo tí, ktorí s ním v byte bývajú, alebo sa v byte zdržiavali. Ak tak neurobí, prenajímateľ má právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu tieto závady a poškodenia odstrániť a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi náklady, ktoré pri tom prenajímateľovi vznikli.
- 4.13 Ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom písomnom upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere na svoje náklady a požadovať od prenajímateľa náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od odstránenia závad, inak právo zanikne.
- 4.14 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ a umožniť prenajímateľovi ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne a nemá nárok na zľavu z nájomného, ktorý by mu inak prípadne vznikol.
- 4.15 Nájomca je povinný strpieť obmedzenia s užívaním bytu, jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení domu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vykonanie opráv udržiavacích prác, ktoré vykonáva alebo v ktorých vykonania zabezpečuje prenajímateľ a v tomto prípade prenajímateľovi nebrániť.
- 4.16 Nájomca je povinný na výzvu umožniť prenajímateľovi alebo osobám, ktoré prenajímateľ poverí, vstup do bytu za účelom zistenia stavu bytu alebo potreby vykonania opráv a udržiavacích prác; vykonania odpisov stavu určených meradiel vody alebo kontroly, či nájomca riadne podľa zmluvy užíva byt.

- 4.17 Nájomca je povinný udržiavať hygienu a čistotu v byte, v jeho príslušenstve, v spoločných častiach a zariadeniach domu tak, aby neporušoval práva a oprávnené záujmy prenajímateľa a ostatných nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome.

Čl. V.
Výška a splatnosť nájomného
a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

- 5.1 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi mesačné nájomné a úhrady za všetky plnenia poskytované s užívaním bytu.
- 5.2 Výška nájomného sa určuje v zmysle Opatrenia MF SR o regulácii cien nájmu bytov, podľa ktorého sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi za celý byt nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu (preddavok za vodné spotrebované v byte a preddavok na pomernú časť spotrebovanej elektrickej energie v spoločných priestoroch a v čističke odpadových vôd) vo výške **113,55 € (slovom jednototrinásť eur päťdesiatpäť centov)** mesačne. Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3 Nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu je nájomca povinný zaplatiť najneskôr v **5. deň bežného kalendárneho mesiaca** na účet prenajímateľa číslo 3166499001/5600, **IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001** vedeného v Prima banke Slovensko, a. s. s uvedením variabilného identifikačného symbolu: **65107**.
- 5.4 Prvú splátku nájomného vo výške **113,55 € (slovom jednototrinásť eur päťdesiatpäť centov)** nájomca uhradí v lehote do **05.09.2022**.
- 5.5 Nájomca sa ďalej zaväzuje platiť:
- úhrady za spotrebu elektrickej energie spojenej s užívaním bytu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. na základe samostatnej zmluvy o odbere elektrickej energie. Zistený preplatok, príp. nedoplatok prislúcha nájomcovi.
 - úhrady za spotrebu plynu spojenej s užívaním bytu spoločnosti SPP, a. s. na základe samostatnej zmluvy o odbere zemného plynu. Zistený preplatok, či nedoplatok prislúcha nájomcovi.
 - platby za komunálny odpad, ktoré určuje platné Všeobecné záväzné nariadenie Obce Horný Vadičov o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v Obci Horný Vadičov.
 - platby za odber vody spojenej s užívaním bytu, je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi.
- 5.6 Poplatok za pripojenie k distribučnej sústave SSE a pripojovací poplatok na plyn hradí nájomca.
- 5.7 Prevádzkové náklady spoločných priestorov a za drobné opravy je povinný nájomca uhrádzať prenajímateľovi.
- 5.8 V prípade, že nájomca nezaplatil nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu do 3 mesiacov od upomenutia, je prenajímateľ oprávnený nájom bytu vypovedať aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
- 5.9 Ak nájomca nezaplatí riadne nájomné alebo preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu do 5 dní po jej splatnosti, je povinný v zmysle § 697 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 4 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. zaplatiť prenajímateľovi spolu

s nájomným aj poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však **0,83 €** za každý i začatý mesiac omeškania.

- 5.10 Preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu prenajímateľ vyúčtuje podľa skutočných nákladov najneskôr v termíne najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa výsledkov vyúčtovania:
- preplatok vráti prenajímateľ nájomcovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania,
 - nedoplatok zaplatí nájomca prenajímateľovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
- 5.11 Nájomca zloží na účet prenajímateľa finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačných splátok nájomného, t. j. **591,30 eur**, (slovom päťstodeväťdesiatjeden eur a tridsať centov).
- 5.12 Finančnú zábezpeku prenajímateľ použije pri ukončení nájmu bytu na úhradu prípadného nedoplatku na dohodnutom nájomnom za byt, na vyúčtovaní poskytnutých plnení súvisiacich s nájom bytu (elektrina, vodné, stočné) a iných záväzkoch súvisiacich s nájomom bytu. Finančnú zábezpeku obec použije aj počas doby nájmu pre prípad zavinenej vzniknutej škody na spoločných zariadeniach a častiach bytového domu spôsobenej nájomcom alebo členom jeho domácnosti. Nájomca sa zaväzuje doplatiť prenajímateľovi finančnú zábezpeku v lehote 1 mesiaca od použitia finančnej zábezpeky. Nájomca dáva prenajímateľovi výslovný súhlas na použitie finančnej zábezpeky podľa hore uvedeného.
- 5.13. V prípade ukončenia nájmu vráti prenajímateľ finančnú zábezpeku do 10 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní bytu a to vo výške 591,30 eur slovom päťstodeväťdesiatjeden eur a tridsať centov) bez úrokov.

Čl. VI.

Skončenie nájmu

- 6.1 Nájom bytu skončí uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu.
- 6.2 Pred uplynutím doby trvania nájmu bytu môže nájom bytu skončiť:
- a. písomnou výpoveďou prenajímateľa z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku;
 - b. písomnou výpoveďou nájomcu bez uvedenia dôvodu;
 - c. písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom.
- 6.3 Prenajímateľ má právo vypovedať nájom, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu najmä tým, že:
- a. nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace;
 - b. prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu;
 - c. byt hoci i krátkodobo užívajú aj iné osoby okrem nájomcu a osôb, ktorí s ním tvoria domácnosť a ktoré sú uvedené v zozname takýchto osôb v evidenčnom liste;
 - d. nájomca alebo ten, kto tvorí jeho domácnosť, porušovaním povinností uvedených v zmluve hrubo poškodzuje byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov.
- 6.4 Ak bude daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

- 6.5 Ak zmluvné strany uzatvoria písomnú dohodu o skončení nájmu, skončí nájom dňom, na ktorom sa ako na dni skončenia nájmu v písomnej dohode dohodnú.
- 6.6 Ak je ukončený nájom nájomcovi, zároveň je ukončený nájom i spolu posudzovaným osobám, resp. osobám tvoriacim jeho domácnosť.
- 6.7 Nájomca sa zaväzuje, že ku dňu skončenia nájmu odovzdá prenajímateľovi byt a jeho vybavenie v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na tie opravy a práce, ktorými sa byt a jeho vybavenie uvedie do stavu, v akom ho nájomca prevzal. Prenajímateľ po skončení nájmu nie je povinný nájomcovi hradiť náklady na stavebné úpravy a iné zmeny, ktoré nájomca v byte vykonal. Pri odovzdávaní bytu bude vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí bytu.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Horný Vadičov.
- 7.3 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5 Zákona č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.4 Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dáva prenajímateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov ako aj osobných údajov spoločne posudzovaných osôb, nevyhnutných pre uzatvorenie a plnenie podmienok uzatvorenej nájomnej zmluvy.
- 7.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, obsahu zmluvy porozumeli, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Hornom Vadičove dňa 01.09.2022

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Miroslav Káčerik
starosta obce

Mgr. Veronika Martinková